

06/04 第十五週

犯罪所得課稅 與利得沒收之競合

報告人

林子軒 R13A21078

國立臺灣大學法律學系碩士班
財稅法學組二年級

授課教師

柯格鐘 教授

大綱

一、前言	• • • • • • • • • • • • • • • •	0 1
二、犯罪所得之課稅與申報	• • • • • • • •	0 2
三、逃漏稅捐罪與利得沒收	• • • • • • • •	0 9
四、稅捐債權與利得沒收之競合	• • • • • • •	1 3
五、結論與修法建議	• • • • • • • • • • • •	1 6

前言

1. 當人民之所得係源自於犯罪行為時，該筆不法行為之所得是否應予課稅？
2. 若肯認犯罪所得應予課稅，課予犯罪行為人申報所得之義務，是否與不自證己罪原則有違？
3. 若隱匿犯罪所得而未申報，是否將構成稅捐稽徵法第41條之逃漏稅捐罪，進而面臨不法利得之沒收？此時稅捐債權與利得沒收應如何競合？

犯罪所得之課稅與申報

不法行為所獲利益應予課稅

只要因參與經濟活動而有稅捐負擔能力之增加，無論該經濟成果係源自於合法或違法之經濟活動，均構成所得稅法下之「所得」概念，進而依**依法課稅原則**應予以課稅。否則若合法行為要課稅，而不法行為卻無須課稅，實有**違法秩序之一體性**，並將產生合法與不法行為之**稅捐負擔不平等**之問題。

犯罪所得之申報義務與不自證己罪

「不自證己罪原則」作為刑事訴訟法上之基本原則，旨在保障任何人皆無義務以積極作為來協助對己之刑事追訴，國家機關亦不得強制任何人違反意志積極證明自己的犯罪。

公民與政治權利國際公約第14條第3項第7款

審判被控刑事罪時，被告一律有權平等享受下列最低限度之保障：

(七) 不得強迫被告自供或認罪。

犯罪所得之申報義務與不自證己罪

有認為：稅捐稽徵協力義務，係在從事刑事追訴目的以外之事實與證據調查，不涉及強迫自證己罪之問題。

然「非刑事程序」是否真無不自證己罪之適用？

- 若否，則協力義務是否將架空刑訴有關不自證己罪之規範
- 若是，則行為人違法在先，又能主張不自證己罪即可免除其協力義務，將使不自證己罪原則淪為得以免除各種義務之犯罪避難所

→ 因此，非刑事程序之協力義務與不自證己罪，應追求平衡、相互調和

犯罪所得之申報義務與不自證己罪

德國破產人裁定 (BVerfGE 56, 37.)

- 非刑事程序之特殊性，可證立課予相對人協力義務之正當性，惟並非侵害其不自證己罪特權之正當化事由。
- 一旦協力義務產生或即將產生「**刑事追訴之關聯性**」時，即落入**不自證己罪之射程範圍**，此時應藉由證據使用禁止等方式調和之。
- 不涉及刑事關聯性之情形，協力義務規定本身並不違憲，但必須合乎**比例原則**之審查。

犯罪所得之申報義務與不自證己罪

德國稅捐通則第393條

第1項：在租稅課徵程序中，對租稅義務人之強制方法，將迫使租稅義務人本人因其所犯之租稅犯罪行為或租稅違反秩序行為，而受有不利益之負擔者，不許可為之。→涉及稅捐刑法：強制禁止

第2項：在刑罰程序中，檢察機關或法院，由租稅檔案知悉，租稅義務人在開始刑罰程序前，或不知已開始刑罰程序，為履行租稅義務而向稽徵機關公開之事實或證據方法，不得據以對其追訴租稅犯罪以外之行為。但對犯罪行為之追訴具有重大公共利益者，不在此限。→涉及其他犯罪：證據使用禁止

犯罪所得之申報義務與不自證己罪

稅捐稽徵法第33條

第1項：稅捐稽徵人員對於納稅義務人之財產、所得、營業、納稅等資料，

除對下列人員及機關外，應絕對保守秘密：

- 一、納稅義務人本人或其繼承人。
- 三、稅捐稽徵機關。
- 五、受理有關稅務訴願、訴訟機關。
- 六、依法從事調查稅務案件之機關。
- ...

第3項：第一項第四款至第八款之人員及機關，對稅捐稽徵機關所提供第一項之資料，不得另作其他目的使用…

逃漏稅捐罪與利得沒收

未申報犯罪所得之逃漏稅捐罪

稅捐稽徵法第41條

第1項：納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，處五年以下有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金。

第2項：犯前項之罪，個人逃漏稅額在新臺幣一千萬元以上，營利事業逃漏稅額在新臺幣五千萬元以上者，處一年以上七年以下有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以上一億元以下罰金。

逃漏稅捐之利得沒收

刑法第38-1條

第1項：犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。

第3項：前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

第4項：第一項及第二項之犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息。

第5項：犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。

逃漏稅捐之利得沒收

- 陳清秀教授認為，由於該筆所得依法仍負擔納稅義務，則**行為人並未獲得該筆犯罪所得**，自不在利得沒收範圍。
- 惟本文認為，是否有犯罪所得之判斷，應取決於**事實上對財產標的之支配或處分權**，而與被害人是否對其有請求權無涉。
- 逃漏稅捐罪之犯罪行為人，其因犯本罪而逃漏之稅額，亦即依法應繳納而未繳納之稅額，毋寧係藉由「節省支出」之方式，反向達成整體財產增值之型態，即屬直接產自犯罪之所得。

稅捐債權 與利得沒收之競合

稅捐國庫屬於逃漏稅捐罪之被害人

最高法院108年度台上字第4058號判決

犯罪所得之沒收與稅捐之繳納，固然均係歸於國庫，然因犯罪所得之沒收而獲益的「司法國庫」，並不同於「稅捐國庫」，稅捐刑法在於保障國家之稅捐國庫利益，國家自係逃漏稅捐犯罪之被害人，而為刑法第38條之1第5項「犯罪所得已實際發還被害人者，不予宣告沒收」規定所稱之「被害人」。

利得沒收與稅捐債權之競合處理

時間序	稅捐債權狀況	利得沒收處理
已核課並已實際繳納	已實現	排除沒收 刑法 § 38-1V：「已實際合法發還被害人」
已核課而尚未繳納	尚未實現	應宣告沒收 稅捐稽徵機關得依刑事訴訟法 § 473聲請發還、參與分配
已逾越核課期間而未核課	時效消滅而無從實現	陳清秀教授：不得沒收 行為人取得時效利益，為尊重稅法上時效規定，不得沒收 本文見解：應宣告沒收 尚在追訴權與沒收時效內，即仍應宣告沒收，剝奪不法利得， 但稅捐稽徵機關欠缺執行名義，不得聲請發還

結論與修法建議

結論

- 犯罪所得**應予課稅**，不因違反法律禁止規定而影響稅捐之課徵
- 申報義務**可能涉及不自證己罪**原則，應透過立法限制強制取證手段，或限制證據之使用加以調和
- 只要犯罪行為人出於隱匿所得之故意，無論是完全未作結算申報或僅短漏報，其惡性與積極作為並無二致，均**應構成逃漏稅捐罪**
- 行為人因犯逃漏稅捐罪而依法應納而未納之稅額，實係藉由「節省支出」之方式達成整體財產增值，屬於直接產自犯罪之所得，自應納入**利得沒收之範圍**

修法建議

- 德國稅捐通則第40條

明文規範實現稅法構成要件之行為，不因違反法律禁止規定而影響稅捐之課徵。

- 德國稅捐通則第393條

明文限制稽徵機關強制取證，或透過「證據使用禁止」規定，限制國家將稽徵機關取得之相關證據用於刑事追訴。

- 德國稅捐通則第370條

明文規定逃漏稅捐罪之處罰對象包括不作為犯。

Thanks for your listening!
